Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A fojas 21 y 22, reclaman doña Valentina Elena Echeverría García, administradora electoral de la candidatura a concejal por la comuna de Peñalolén de doña María Fernanda Echeverría García, y esta candidata, contra la Resolución Final N°S000657-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral. Esa resolución, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-506-2025-SCGFE, aplicó a esa administradora una multa de once unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024. Piden que se anule la sanción;

2°) Que, las reclamantes fundan su reclamación en que no recibieron la notificación de los cargos; en que la candidata no hizo campaña ni tuvo gastos, por encontrarse con licencia médica; y en que la cuenta se rindió dentro de los diez días siguientes a los cargos;

3°) Conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, debe presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma ley), aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello. En el caso de los candidatos a concejal, el incumplimiento se sanciona con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente";

4°) Que, la cuenta no se presentó dentro de plazo, según consta en el expediente (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 10). El Servicio Electoral formuló cargos a la administradora electoral el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y los notificó el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (fojas 4 y 5), pero la administradora electoral no los contestó (certificado de

cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 12).
Sin embargo, la cuenta se presentó el seis de junio de dos mil veinticinco (foja 17), esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884. Por eso no procede dejar sin efecto la multa.
Sin embargo, la rendición de la cuenta, aunque extemporánea, permite al Servicio Electoral controlar el financiamiento de la candidatura, y este Tribunal lo considera al graduar la sanción;

6°) Para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) En atención a lo expuesto, a la ausencia de reiteración y a la cantidad de electores habilitados de la comuna de Peñalolén, que elige diez concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 9 (nueve) unidades tributarias mensuales. Esta cuantía es superior al mínimo legal, por el tamaño del electorado de la comuna, e inferior a la aplicada, porque la cuenta se rindió, aunque fuera de plazo.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por doña Valentina Elena Echeverría García, administradora electoral de la candidatura a concejal de doña María Fernanda Echeverría García, y por esta candidata, sólo en cuanto se rebaja a nueve unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S000657-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°81-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°81-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

745A9CF5-FC3E-4191-875D-6EDCCADC151F

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.